



P U T U S A N

Nomor 2595/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muslikh Bin Rasid;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 09 November 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kalibutih Timur 1 No. 4 RT.03 RW.07 Kel.
Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muslikh Bin Rasid ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasihat Hukumnya yaitu . Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2595/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2595/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2595/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2595/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIKH BIN RASID terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "melawan hukum menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUSLIKH BIN RASID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun Penjara dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsidiair 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas rokok elektrik/ Vape yang berisikan 10 (sepuluh) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm$ 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram berikut pembungkusnya dengan rincian sebagai berikut
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing bungkus + 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berikut plastik klipsnya;
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing bungkus + 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berikut plastik klipsnya;
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing bungkus $\pm$ 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut plastik klipsnya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2595/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat + 0,40 (nol koma empat puluh) gram berikut plastik klipsnya;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat ± 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik klipsnya;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat ± 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berikut plastik klipsnya;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat + 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berikut plastik klipsnya;
- 1 (satu) Timbangan Elektrik;
- 1 (satu) bendel plastik klips;
- 1 (satu) HP Merk Oppo dengan No SIM Card 085784041478;

Dirampas untuk Dimusnakan

- Uang Tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 1 Februari 2024, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUSLIKH BIN RASID pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu bulan Oktober pada tahun 2023 bertempat di Jalan Patua Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menukar, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2595/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi RIDHO ARBIYANTO dan Saksi YOGI INDRA YUDHISTIRA selaku anggota pada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya memperoleh informasi adanya jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi RIDHO ARBIYANTO dan Saksi YOGI INDRA YUDHISTIRA melakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa Saksi RIDHO ARBIYANTO dan Saksi YOGI INDRA YUDHISTIRA berangkat menuju sebuah rumah di Jl. Kalibutih Timur 1 No. 4 RT 03 RW 07 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan menemukan Terdakwa. Selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan Saksi RIDHO ARBIYANTO dan Saksi YOGI INDRA YUDHISTIRA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas rokok elektrik/ Vape yang berisikan 10 (sepuluh) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram berikut pembungkusnya dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing masing bungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berikut plastik klipsnya; 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing masing bungkus 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berikut plastik klipsnya; 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing masing bungkus 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat + 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) Timbangan elektrik; 1 (satu) bendel plastik klips yang Saksi Temukan Di Dalam Rak Sepatu Disamping Rumah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ISMAEL (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Patua Surabaya sebanyak 3 (tiga) gram, dalam bentuk 3 (tiga) plastik klips yang berisikan kristal warna putih dengan berat masing masing

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2595/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus yaitu 1 (satu) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa MUSLIKH Bin RASID bagi bagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket ukuran pahe dengan harga mulai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjual sabu tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) paket dan terdapat 10 paket yang belum Terdakwa jual.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 08360/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 28537/2023/NNF sampai dengan nomor 28546/2023/NNF dengan berat bersih total seluruhnya berjumlah 0,985 (nol koma sembilan delapan lima) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Bahwa perbuatan Terdakwa MUSLIKH BIN RASID dalam menukar, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MUSLIKH BIN RASID pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu bulan Oktober pada tahun 2023 bertempat di Jalan Patua Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi RIDHO ARBIYANTO dan Saksi YOGI INDRA YUDHISTIRA selaku anggota pada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya memperoleh informasi adanya jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi RIDHO ARBIYANTO dan Saksi YOGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA YUDHISTIRA melakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa Saksi RIDHO ARBIYANTO dan Saksi YOGI INDRA YUDHISTIRA berangkat menuju sebuah rumah di Jl. Kalibutih Timur 1 No. 4 RT 03 RW 07 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan menemukan Terdakwa. Selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan Saksi RIDHO ARBIYANTO dan Saksi YOGI INDRA YUDHISTIRA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas rokok elektrik/ Vape yang berisikan 10 (sepuluh) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm$ 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram berikut pembungkusnya dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing masing bungkus + 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berikut plastik klipsnya; 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing masing bungkus + 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berikut plastik klipsnya; 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing masing bungkus $\pm$ 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat + 0,40 (nol koma empat puluh) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat + 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) Timbangan elektrik; 1 (satu) bendel plastik klips yang Saksi Temukan Di Dalam Rak Sepatu Disamping Rumah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ISMAEL (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Patua Surabaya sebanyak 3 (tiga) gram, dalam bentuk 3 (tiga) plastik klips yang berisikan kristal warna putih dengan berat masing masing bungkus yaitu 1 (satu) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa MUSLIKH Bin RASID bagi bagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket ukuran pahe dengan harga mulai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2595/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menjual sabu tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) paket dan terdapat 10 paket yang belum Terdakwa jual.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 08360/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 28537/2023/NNF sampai dengan nomor 28546/2023/NNF dengan berat bersih total seluruhnya berjumlah 0,985 (nol koma sembilan delapan lima) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Bahwa perbuatan Terdakwa MUSLIKH BIN RASID dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yogi Indra Yudhistira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ridho Arbiyanto dan Saksi selaku anggota pada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya memperoleh informasi adanya jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Ridho Arbiyanto dan Saksi melakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2595/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ridho Arbiyanto dan Saksi berangkat menuju sebuah rumah di Jl. Kalibutih Timur 1 No. 4 RT 03 RW 07 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan menemukan Terdakwa.;
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan Saksi Ridho Arbiyanto dan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas rokok elektrik/ Vape yang berisikan 10 (sepuluh) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram berikut pembungkusnya dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing masing bungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berikut plastik klipsnya; 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing masing bungkus 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berikut plastik klipsnya; 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing masing bungkus 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat + 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) Timbangan elektrik; 1 (satu) bendel plastik klips;
 - Bahwa yang saksi temukan di dalam rak sepatu disamping rumah Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi Ridho Arbiyanto, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2595/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Yogi Indra Yudhistira dan Saksi selaku anggota pada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya memperoleh informasi adanya jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Yogi Indra Yudhistira dan Saksi melakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saksi Yogi Indra Yudhistira dan Saksi berangkat menuju sebuah rumah di Jl. Kalibutih Timur 1 No. 4 RT 03 RW 07 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan menemukan Terdakwa.;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan Saksi Yogi Indra Yudhistira dan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas rokok elektrik/ Vape yang berisikan 10 (sepuluh) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram berikut pembungkusnya dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing masing bungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berikut plastik klipsnya; 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing masing bungkus 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berikut plastik klipsnya; 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing masing bungkus 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat + 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) Timbangan elektrik; 1 (satu) bendel plastik klips;
- Bahwa yang saksi temukan di dalam rak sepatu disamping rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2595/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Surabaya guna proses lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ismael (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Patua Surabaya sebanyak 3 (tiga) gram, dalam bentuk 3 (tiga) plastik klips yang berisikan kristal warna putih dengan berat masing masing bungkus yaitu 1 (satu) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket ukuran pahe dengan harga mulai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjual sabu tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) paket dan terdapat 10 paket yang belum Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 08360/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 28537/2023/NNF sampai dengan nomor 28546/2023/NNF dengan berat bersih total seluruhnya berjumlah 0,985 (nol koma sembilan delapan lima) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas rokok elektrik/ Vape yang berisikan 10 (sepuluh) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan ± 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram berikut pembungkusnya dengan rincian sebagai berikut



- 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warn putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing bungkus + 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berikut plastik klipsnya;
- 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing bungkus + 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berikut plastik klipsnya;
- 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing bungkus ± 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut plastik klipsnya;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat + 0,40 (nol koma empat puluh) gram berikut plastik klipsnya;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik klipsnya;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berikut plastik klipsnya;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat + 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berikut plastik klipsnya;
- 1 (satu) Timbangan Elektrik;
- 1 (satu) bendel plastik klips;
- 1 (satu) HP Merk Oppo dengan No SIM Card 085784041478;
- Uang Tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris serta barang bukti tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ridho Arbiyanto dan Saksi Yogi Indra Yudhistira selaku anggota pada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya memperoleh informasi adanya jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Ridho Arbiyanto dan Saksi Yogi Indra Yudhistira melakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho Arbiyanto dan Saksi Yogi Indra Yudhistira berangkat menuju sebuah rumah di Jl. Kalibutih Timur 1 No. 4 RT 03 RW 07 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan menemukan Terdakwa. Selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan Saksi Ridho Arbiyanto dan Saksi Yogi Indra Yudhistira menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas rokok elektrik/Vape yang berisikan 10 (sepuluh) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram berikut pembungkusnya dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing bungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berikut plastik klipsnya; 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing bungkus 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berikut plastik klipsnya; 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing bungkus 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat + 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) Timbangan elektrik; 1 (satu) bendel plastik klips yang Saksi Temukan Di Dalam Rak Sepatu Disamping Rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ismael (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Patua Surabaya sebanyak 3 (tiga) gram, dalam bentuk 3 (tiga) plastik klips yang berisikan kristal warna putih dengan berat masing masing bungkus yaitu 1 (satu) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa Muslikh Bin Rasid bagi bagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket ukuran pahe dengan harga mulai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjual sabu tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) paket dan terdapat 10 paket yang belum Terdakwa jual;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2595/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 08360/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 28537/2023/NNF sampai dengan nomor 28546/2023/NNF dengan berat bersih total seluruhnya berjumlah 0,985 (nol koma sembilan delapan lima) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Muslikh Bin Rasid dalam menukar, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap telah diperiksa identitas dari terdakwa Muslikh bin Rasid yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa identitasnya sesuai dengan surat dakwaan adalah sebagai



pelaku dari tindak pidana. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah dapat secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa yaitu bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ridho Arbiyanto dan Saksi Yogi Indra Yudhistira selaku anggota pada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya memperoleh informasi adanya jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Ridho Arbiyanto dan Saksi Yogi Indra Yudhistira melakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa Saksi Ridho Arbiyanto dan Saksi Yogi Indra Yudhistira berangkat menuju sebuah rumah di Jl. Kalibutih Timur 1 No. 4 RT 03 RW 07 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan menemukan Terdakwa. Selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan Saksi Ridho Arbiyanto dan Saksi Yogi Indra Yudhistira menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas rokok elektrik/ Vape yang berisikan 10 (sepuluh) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram berikut pembungkusnya dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing bungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berikut plastik klipsnya; 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing bungkus 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berikut plastik klipsnya; 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing bungkus 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berikut plastik klipsnya; 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat + 0,30 (nol koma tiga puluh) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut plastik klipsnya; 1 (satu) Timbangan elektrik; 1 (satu) bendel plastik klips yang Saksi Temukan Di Dalam Rak Sepatu Disamping Rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ismael (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Patua Surabaya sebanyak 3 (tiga) gram, dalam bentuk 3 (tiga) plastik klips yang berisikan kristal warna putih dengan berat masing masing bungkus yaitu 1 (satu) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa Muslikh Bin Rasid bagi bagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket ukuran pahe dengan harga mulai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjual sabu tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) paket dan terdapat 10 paket yang belum Terdakwa jual;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 08360/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 28537/2023/NNF sampai dengan nomor 28546/2023/NNF dengan berat bersih total seluruhnya berjumlah 0,985 (nol koma sembilan delapan lima) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Muslikh Bin Rasid dalam menukar, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium. Dengan demikian unsur " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan Tanaman " telah dapat secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa unsur ke-2 tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I, berdasarkan pertimbangan diatas juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terpenuhi maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2595/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pembelaan Terdakwa, bahwa setelah Majelis mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tersebut pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga terhadap hal tersebut Majelis akan pertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas rokok elektrik/ Vape yang berisikan 10 (sepuluh) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm$ 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram berikut pembungkusnya dengan rincian sebagai berikut
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warn putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing bungkus + 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berikut plastik klipsnya;
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing bungkus + 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berikut plastik klipsnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing bungkus ± 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut plastik klipsnya;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat + 0,40 (nol koma empat puluh) gram berikut plastik klipsnya;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik klipsnya;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berikut plastik klipsnya;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat + 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berikut plastik klipsnya;
- 1 (satu) Timbangan Elektrik;
- 1 (satu) bendel plastik klips;
- 1 (satu) HP Merk Oppo dengan No SIM Card 085784041478;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah Dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2595/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Muslih bin Rasid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I, dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas rokok elektrik/ Vape yang berisikan 10 (sepuluh) paket plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan ± 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram berikut pembungkusnya dengan rincian sebagai berikut
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing bungkus + 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berikut plastik klipsnya;
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing bungkus + 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berikut plastik klipsnya;
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing masing bungkus ± 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut plastik klipsnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2595/Pid.Sus/2023/PN Sby



- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat + 0,40 (nol koma empat puluh) gram berikut plastik klipsnya;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat ± 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut plastik klipsnya;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat ± 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berikut plastik klipsnya;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat + 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berikut plastik klipsnya;
- 1 (satu) Timbangan Elektrik;
- 1 (satu) bendel plastik klips;
- 1 (satu) HP Merk Oppo dengan No SIM Card 085784041478;

Dirampas untuk Dimusnakan

- Uang Tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 yang dihadiri oleh Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Andi Setyawan, S.H., dihadiri oleh Penuntut Umum Arie Zaky Prasetya, S.H., dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2595/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)